

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3581/2532

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ นครหลวง
เครดิต จำกัด

โจทก์

นาย กิตติพจน์ ปิยะวัฒนกุล กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 40

จำเลยขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยติดต่อกันมาหลายครั้ง โดยในสองครั้ง
สุดท้ายศาลชั้นต้นได้สั่งกำชับจำเลยทั้งสามไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีกไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ และให้สืบพยานจำเลยให้ได้ในนัดต่อไป แต่จำเลยก็หาได้นำพาไม่
พฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าว เป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่า จำเลยไม่เอาใจใส่และไม่
ให้ความสำคัญแก่คดีของจำเลยเอง อันถือได้ว่าเป็นการประวิงคดีศาลล่างทั้งสองไม่
อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบจึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ชำระต้นเงินตามเช็ค 3 ฉบับพร้อมดอกเบี้ย
และบังคับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระ
ให้ยึดทรัพย์จำนองขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 ชำระหนี้แล้ว จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว นัดสืบพยานจำเลยทั้งสามปรากฏว่าจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีหลายครั้ง ในครั้งสุดท้ายทนายจำเลยที่ 1 ขอเลื่อนคดี ส่วนทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอถอนตัวจากการเป็นทนายของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ถอนตัว กับเห็นว่าจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีเป็นการประวิงคดีไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีและถือว่าจำเลยทั้งสามไม่มีพยานมาสืบ พิจารณาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 500,000 บาท 400,000 บาท และ 400,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 และวันที่ 5 มีนาคม 2527 ตามลำดับจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยทั้งหมดถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 464,745.21 บาท ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระเงิน 1,000,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของต้นเงิน 500,000 บาท นับจากวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2527 ของต้นเงิน 400,000 บาท นับจากวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2527 และของต้นเงิน 100,000 บาท นับจากวันที่ 5 มีนาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระให้ยึดที่ดินจำนองโฉนดเลขที่ 59294 แขวงบางนา เขตพระโขนงกรุงเทพมหานคร ออกขายทอดตลาดชำระหนี้ตามความรับผิดชอบของแต่ละคนจนครบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาเพียงว่า มีเหตุสมควรอนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามสำนวนคดีนี้ว่าศาลชั้นต้นได้ทำการสืบพยานโจทก์มาตั้งแต่ต้นจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2529 อันเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์นัดสุดท้ายและนัดสืบพยานจำเลยในวันเดียวกัน เมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จ

แล้ว ทนายจำเลยทั้งสามขอเลื่อนคดีอ้างว่าพยานจำเลยไม่มาศาลเนื่องจากติดธุระ
จำเป็นศาลชั้นต้นอนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานจำเลยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 252 ถึง
วันนัดทนายจำเลยที่ 1 แกลงขอเลื่อนคดีอ้างว่าจำเลยที่ 1 ป่วยส่วนทนายจำเลยที่ 2
ที่ 3 อ้างว่าไม่ได้เตรียมพยานมา ขอเลื่อนคดีไป โดยทนายจำเลยทั้งสามแถลงว่านัด
ต่อไปจะไม่ขอเลื่อนอีกไม่ว่าโดยเหตุใด ๆ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งอนุญาตให้เลื่อนไปสืบ
พยานจำเลยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2529 โดยสั่งกำชับให้จำเลยทั้งสามนำพยานมา
ให้พร้อมโดยศาลจะไม่อนุญาตให้เลื่อนอีกไม่ว่าเหตุใด ๆ แต่ครั้นถึงวันนัดทนาย
จำเลยที่ 1 ขออนุญาตจากการเป็นทนายและจำเลยที่ 1 ขอเลื่อนคดีอ้างว่าไม่สามารถ
แต่งทนายได้ทัน ส่วนทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 มอบฉันทะให้เสมียน ทนายยื่นคำร้องขอ
เลื่อนคดีอ้างว่าป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อศาล โจทก์แถลงคัดค้าน แต่
ศาลชั้นต้นก็ยังอนุญาตให้ทนายจำเลยที่ 1 ถอนตัวได้ และให้เลื่อนคดีไปเป็นวันที่ 24
ธันวาคม 2529 โดยกำชับจำเลยทั้งสามอีกว่า ให้จำเลยทั้งสามเตรียมพยานมาให้
พร้อม จะไม่อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีอีก ไม่ว่าเหตุใด ๆ หากทนายจำเลยคน
ใดป่วยหรือถอนตัวก็ให้จำเลยแต่งตั้งทนายความสามารถปฏิบัติหน้าที่เข้ามาดำเนิน
คดี แต่ถึงวันนัด ทนายจำเลยที่ 1 แกลงขอเลื่อนคดีอีก อ้างว่าไม่มีพยานมาศาลและ
ตนเพิ่งได้รับแต่งตั้งเข้ามาใหม่ ส่วนทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 มอบฉันทะให้เสมียนทนาย
นำคำร้องมายื่นขออนุญาตจากการเป็นทนายความของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ศาลชั้นต้นจึง
มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ถอนตัวเพราะทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ยัง
มิได้แจ้งการถอนตัวให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ทราบ กับเห็นว่าจำเลยทั้งสามประวิงคดี จึงไม่
อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดี ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยทั้งสามขอเลื่อนการสืบพยาน
จำเลยติดต่อกันมาหลายครั้ง โดยในสองครั้งสุดท้ายศาลชั้นต้นได้สั่งกำชับจำเลยทั้ง
สามไว้อย่างชัดเจนว่าจะไม่ให้เลื่อนคดีอีก ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และให้สืบพยานจำเลย
ให้ได้ในนัดต่อไป แต่จำเลยทั้งสามก็หาได้นำพาไม่ พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามดัง
กล่าวแล้ว เป็นการแสดงโดยชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสามไม่เอาใจใส่และไม่ให้ความสำคัญ

แก้คดีของจำเลยทั้งสามเอง อันถือได้ว่าเป็นการประวิงคดี ที่ศาลล่างทั้งสองไม่
อนุญาตให้จำเลยทั้งสามเลื่อนคดีและถือว่าจำเลยทั้งสามไม่มีพยานมาสู้จึงชอบแล้ว
ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประมาณ ช้นชื่อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>